

宁夏工商职业技术学院教务处智慧职教云平台项目

采购合同

采购计划编号：2019NCZ000214W

采购项目编号：SXTY-2019ZC-006

买方：宁夏工商职业技术学院

卖方：兰州方维信息技术有限公司

代理单位名称：陕西天煜工程造价咨询有限公司

签订日期：2019年5月5日

一、合同协议书

本协议由宁夏工商职业技术学院（以下简称“买方”）与 兰州方维信息技术有限公司（以下简称“卖方”）共同签署。

本项目以公开招标方式采购。鉴于买方为采购宁夏工商职业技术学院教务处智慧职教云平台项目，已接受了卖方提供上述设备和服务的投标，买卖双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规以及本项目招标文件的规定经平等商定，达成如下协议：

（一）本协议书中所用术语的含义与下文提到合同条款中相应术语的含义相同。

（二）下述文件是构成合同不可分割的部分，应一并阅读和理解。

- 1、补充协议；
- 2、本合同协议书；
- 3、中标通知书；
- 4、合同条款；
- 5、报价一览表；
- 6、分项报价表；
- 7、技术偏离表；
- 8、售后服务承诺；
- 9、投标文件、投标澄清文件及其它补充资料；
- 10、招标文件；
- 11、合同其它附件。

（三）上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上所列顺序在前者为准。

（四）本合同为货物（资源平台）、安装、调试、服务、质保合同，合同总价为人民币（大写）870000.00元（RMB：捌拾柒万元整）。

（五）由于买方将按本协议第6条所述向卖方支付合同价款，卖方在此立约，保证全部按照本合同规定向买方提供产品和服务，并修补缺陷。

（六）作为对所提供货物和服务以及修补缺陷的报酬，买方在此立约，保证按合同规定的方式和时间向卖方支付合同价款。

（七）本合同协议书一式柒份，作为合同的有效组成部分，与合同具有相同的法律效力。

（八）本协议书在双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后正式生效。

（九）本合同一式柒份。采购人和供货方各执贰份，招标代理机构壹份，政府采购监督管理部门壹份，公共资源交易中心壹份。

(此页无正文)

甲方（公章）： 地址： 电话： 邮编：	乙方（公章）：兰州方维信息技术有限公司 地址：甘肃省兰州市城关区甘南路418号永利大厦12层 电话：0931-87314932 邮编：730000
法定代表人或委托代理人（签字）： 日期：2019年5月5日	法定代表人或委托代理人（签字）： 日期：2019年5月5日
开户行： 账号：	开户行：中国建设银行兰州皋兰路支行 账号：6205 0137 0007 0000 0033

二、合同条款

（一）定义

- 1、买方：指购买货物和服务的宁夏工商职业技术学院；
- 2、卖方：指提供货物和服务的兰州方维信息技术有限公司；
- 3、合同价格：指根据合同规定卖方在正确履行合同义务后，买方应支付给卖方的价格；
- 4、货物：指卖方根据本合同规定需向买方提供的设备和材料，除非合同另有规定；
- 5、服务：系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，包括平台操作培训、平台基础数据对接服务、系统维护升级服务。
- 6、合同的书写、解释和说明均用中文；
- 7、项目现场：宁夏工商职业技术学院；
- 8、天：指日历天数；10天；
- 9、合同签订地点：宁夏工商职业技术学院。

（二）合同标的

包括但不限于下列内容：

- 1、补充协议；
- 2、本合同协议书；
- 3、中标通知书；
- 4、合同条款；
- 5、报价一览表；
- 6、分项报价表；
- 7、技术偏离表；
- 8、售后服务承诺；
- 9、投标文件、投标澄清文件及其它补充资料；
- 10、招标文件；
- 11、合同其它附件；

满足招标文件“技术要求”中所述全部规定和要求。

（三）技术规格

卖方交付的货物的技术规格和要求（产地、制造商）应符合“技术要求”的要求，且与买方要求的规格型号（买方提供）保持一致。

（四）合同价格

- 1、合同价格是基于合同货物在合同规定的地点交货，并且卖方已正确完全履行其合同义务的价

格。交货价已包含包装、运输、装卸、保险、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、售后服务、安装、质保期服务等发生的所有费用及一切税费（包括关税、增值税）。

2、买方根据实际需求，按照合同价格最终结算，合同总价人民币大写：捌拾柒万元整（小写：¥870000.00 元）。

3、除双方同意根据合同规定对合同进行变更（或修改）外，在合同执行期间合同单价固定不变。

（五）付款

供方按合同规定交货，经需方（使用单位）验收合格后，凭验收合格证明及按合同总价开具的发票（完税价），由买方十个工作日内支付合同规定货款的 90%，其余 10%作为产品质保金，在使用一年（12 个月）无任何质量问题后无利息付清。

在买方收到卖方的支付申请并附发票及货物清单等单据，经买方审核批准后，由买方支付给卖方。

（六）知识产权

卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其任何专利、注册的设计、版权、商标等知识产权或商品名称及其它权利的起诉及索赔。若买方受到此类索赔或起诉，其责任及给买方造成的一切损失由卖方承担，买方有权解除合同，同时卖方应向买方支付合同总额的 10% 的违约金。

（七）交货时间、地点、装运、保险、包装、安装

1、交货时间

（1）货物的供货时间：交货时间自合同生效之日算起 30 天。

（2）如买方进度计划变更，应知会卖方。

2、交货地点

交货地点为采购人指定地点。买方指定具体堆放点，卖方交货前应做好防淋、防潮、防窃和防强光等事项。

3、装运：卖方负责将货物运送到合同规定的交货地点。运杂费已包含在合同价格内。

4、安装：卖方应按下列要求进行产品安装、调试、培训，所需费用均已包含在合同价格中，若卖方违反下列要求，买方有权扣除合同总价5%的违约金，如造成买方损失的，卖方还应对差额部分进行赔偿。

（1）卖方负责将货物运送至指定区域存放；

（2）卖方自备运输、安装所需工器具及材料，工器具及材料必须符合相关行业规范要求；

（3）运输、拆卸、安装过程中造成的任何损坏、损失由卖方负责；

（4）安装人员必须服从买方工作人员安排并负责安装现场的清理。

(5) 若卖方在进行货物装卸或配套服务时造成第三方人身或财物损失的, 由卖方承担赔偿责任。

(八) 质量保证

1、卖方保证合同项下提供的全部货物必须是全新的并且没有设计、材料及工艺上的缺陷, 完全符合合同规定的品牌、质量、规格和性能的要求和符合质量标准, 如属于进口产品, 需有相关产品质量合格证明或合法渠道证明。严禁提供假冒伪劣产品, 一经发现, 买方有权解除本合同, 并按违约或欺诈行为追究责任。

2、在正常操作条件下, 卖方保证合同项下卖方所提供的货物不会因为任何潜在缺陷发生安全事故。并保证货物在正常的寿命周期内, 在正常维护条件下, 不会因为任何潜在缺陷发生安全事故。若由于货物的潜在缺陷而导致安全事故, 所有因此造成的损失和责任应由卖方承担。

3、如果卖方接到买方要求其弥补缺陷的通知后, 没有在商定的时间内采取补救措施, 在书面通知卖方后, 买方可以自行采取补救措施, 但其风险和费用将由卖方负责, 同时买方根据合同规定对卖方行使的其它权利不受影响。

(九) 质保期

1、合同货物的质保期为货物验收合格证书中规定之日起算叁年。质保期内如任何部件因非买方原因/过失而损坏, 由卖方在 10个工作日内修复或更换, 修复不好或经过三次修复仍不好应给予更换, 如不能更换的, 予以退货, 造成买方的损失由卖方负责, 买方应尽快以书面形式或口头通知卖方, 并向卖方提出索赔。质保期结束后, 产品服务费根据国家相关政策双方协商确定。

2、在质保期结束时, 须有卖方工程师对货物进行检验测试, 任何缺陷必须由卖方自费修理。在修复后, 卖方必须将缺陷原因、补救措施、完成修理及恢复正常的时间和日期等书面报告给买方, 由买方认可。

(十) 服务与验收

1、服务

(1) 合同签订后, 由卖方按照买方要求在10个工作日内完成对宁夏工商职业技术学院智慧职教云资源平台个性化门户网站开发工作。

(2) 卖方需向买方提供智慧职教云平台授权使用证书或正版软件证明等证书。

(3) 卖方负责对买方提供产品智慧职教云平台教学过程数据及相关接口, 配合买方完成智慧校园的集成工作, 严格按照买方要求实现基础平台的集成目标, 不收取任何费用。具体服务内容如下:

①. 单点登录: 职教云平台实现与校方数字化校园平台对接, 用户只需在数字化校园端登录, 便可一键跳转进入职教云平台。

实现方式: 由业务系统提供跳转验证的地址给门户, 门户根据后台配置产生对应参数的完整地址,

通过门户产生的完整链接访问到中间库的跳转验证；通过数据的验证比对，则登录到职教云网站对应模块。

②. 基础数据同步：为保证双方系统及数据安全性，采用中间库存取数据，即建立一个中间数据库，校方数字化校园将数据推送到中间库，我方从中间库中将数据同步到职教云平台。

数据同步包括：学生/ 院系/ 专业/ 行政班/ 课程/ 教师/ 学生信息

③. 教学过程数据推送：用于买方进行大数据分析时，卖方可以把师生在职教云平台中的教学过程数据推送给买方数据分析平台，为大数据分析提供教学过程的数据支撑。

教学过程数据包括：

基础信息数据(课程/班级/资源/题库/课件信息)

课堂互动数据(课堂教学/课前要求/课后安排/签到/课堂教学参与信息)

作业考试数据(作业/作业作答/考试/考试作答信息)

(4) 本平台自完成安装之日起，卖方免费维护系统叁年（包含系统自身漏洞、安全修复、系统升级、产品更新），由于使用方故意或者过失造成的软件损坏不包含在免费维护范围内。

(5) 合同签订后，卖方应积极配合买方提供现场售后服务工作，完成培训和数据集成工作，以解决使用过程中问题为目标按照学校需求安排远程服务或驻场服务时间，服务时间为周一至周五8:30-17:00，买方为卖方免费提供办公场所。

2、验收

(1) 初步验收

卖方进校完成以上服务，买方正式启用后，组织相关人员按照政府招标采购规定进行验收，验收合格后，一次性支付卖方货物产品90%费用。

(2) 最终验收，合同规定质保期（一年，以初验合格日开始计算）满后三十（30）天内，买方组织最终验收，以确认卖方所提供货物产品满足本合同规定，验收合格后，买方向卖方支付产品剩余10%质保金。

(十一) 索赔

1、质量索赔

(1) 卖方应提供与合同要求相符的货物，如在到货验收或质量保证期内经检验，证实所供货物与合同不符或存在缺陷，或使用的材料不合适，买方可根据本合同有关质量保证或检验的规定提出索赔，买方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

①用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部份和/或修补缺陷部份，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一

切损失。货物更换或修补部分的质保期应自更换或修补完成后重新计算，卖方并承担延迟交货的责任。

②根据货物的疵劣和受损程度降低货物成交价格，买方从应支付给卖方的货款中扣除不合格部分货物的所有价款，并有权再扣除同等金额作为违约补偿。

③买方退货，卖方将买方已付的该货物的所有款项退还买方，卖方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回所发生的其它所需的费用，并向买方支付该货物合同价的10%的违约金。

(2) 卖方在履行合同过程中，对买方财产造成损失的，卖方应向买方赔偿。

2、延误索赔

(1) 卖方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

(2) 除非双方书面同意延迟到货，若卖方未能按合同规定的到货期交货，每周违约金金额为合同总价的0.15%，一周为七（7）天，不足一周的按一周计算，违约金总额不设上限。如违约金超过合同总价的10%，买方有权单方面解除合同。

(3) 普通故障的响应时间为不大于十二（12）小时。响应时间从投标人接到故障通知时计算，响应时间如大于十二（12）小时，每增加一（1）小时处壹佰（100）元违约金。

3、变更索赔

(1) 在合同履行期间,如卖方无法按合同约定的货物的型号规格、性能等要求供货,要求变更,除非原生产厂出具了型号规格已停产或替代的证明文件,且停产、替代时间是在投标截止时间之后,并获买方同意,否则,卖方应向买方支付本合同项下该项货物总价的5%的违约金。

(2) 卖方收到索赔通知后十（10）天内，未给买方答复的，视为索赔已被卖方接受。卖方未能在收到索赔通知后十（10）天内，或征得买方同意的延长期限内，按照买方选择的方案解决索赔事宜的，买方有权从未付货款或履约保证金中扣回所有违约金和赔偿金，同时保留进一步要求索赔的权利。所有违约金和赔偿金的支付不减轻卖方合同项下的其它任何责任和义务。

（十二）不可抗力

1、尽管有合同条款第12条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。但卖方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指签约各方在缔结合同时所不能预见的、并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、洪水、泥石流、地震等。

3、在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方，并在事故发生后十（10）天内将有关当局出具的证明文件递交给买方审阅确认。除买方书面另行要求外，卖方应尽

实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。如果不可抗力事件影响持续超过一百八十（180）天，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的合同。

（十三）税费

政府根据中国税法对买方征收的与执行本合同有关的一切税费，均由买方负担。

（十四）争议的解决

1、买卖双方应首先通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如经协商二十八（28）天后仍不能解决，合同双方的任一方可依法向买方所在地仲裁委员会提起仲裁。

2、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

（十五）合同解除和终止

1、合同自然终止

买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

2、违约违规终止合同

在买方对卖方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：

（1）如果卖方未能在合同规定的期限内提供货物。

（2）如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

（4）没有买方的书面同意转让合同或将部分或整个合同项目分包出去。

（5）如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

3、如果卖方未按合同执行或因疏忽而未能履行本合同项下义务以致严重影响项目进行或误期违约金达到合同总价的百分之十（10%），买方有权终止合同。

4、根据以上相关条款规定合同终止后，买方可自己或由任何其它供应商（承包商）完成本合同项目，买方有权要求卖方支付完成本合同项目所招致的所有增加的费用。

5、如果买方根据有关规定，终止了部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而增加的支出。但是，卖方须继续执行合同中未终止的部分。

（十六）转让和分包：没有另一方当事人的事先同意，任何一方当事人不得将本合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

(十七) 适用法律：本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

(十八) 合同生效

1、合同生效的条件

(1) 合同双方法定代表人或双方授权代表签字并加盖公章，合同签订日期以最后一个签字日为准；

(2) 买方收到卖方提供的履约保函（或保证金）。

2、本条款第19.1条所述的两个条件较迟成立的日期视为合同生效日。

(十九) 合同修改

1、除了双方签署书面补充合同，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

2、合同印刷费由卖方支付。

(二十) 合同份数

本合同一式柒份。采购人和供货方各执贰份，招标代理机构壹份，政府采购监督管理部门壹份，公共资源交易中心壹份。